

TITRE IX: DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES

CHAPITRE I : Dispositions communes aux titres de recherche et aux titres d'exploitation relevant du régime minier

Article 83 :

La recherche, l'exploitation et la concession des gîtes de substances minérales classées en régime minier donnent lieu à la perception de droits fixes et de redevances superficielles dont l'assiette et le taux sont fixés par décret.

Les droits fixes correspondent à l'institution, au renouvellement, à la transformation ou à la mutation de titres miniers ou d'autorisation de prospection; les redevances superficielles sont dues par les titulaires de titres miniers de recherche à raison de la superficie du titre minier et de la période de validité ou de renouvellement de celui-ci; les titulaires de titres miniers d'exploitation acquittent cette redevance en fonction de la superficie du permis d'exploitation ou de la concession.

Ces droits et redevances sont liquidés par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.

Leur montant est versé dans les caisses intermédiaires de recettes des services du Ministère des Finances.

Les droits fixes de délivrance, de renouvellement, de transformation ou de transfert d'un titre minier, prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, doivent être acquittés en un seul versement préalablement à l'établissement de l'acte.

Les taxes superficielles prévues à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être acquittées dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d'émission du bulletin de liquidation.

Article 84 :

Les titulaires d'un titre minier de recherche ou d'exploitation relevant du régime minier peuvent bénéficier du régime de l'admission temporaire qui s'applique dans les conditions suivantes:

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, destinés directement aux opérations de recherches minières, importés au Gabon par les titulaires de conventions ou par des entreprises travaillant pour leur compte, et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime de l'admission temporaire, en suspension de droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation, ou de l'extension de la capacité de production d'une entreprise déjà établie au Gabon, visée à l'article 99, et, au plus tard à l'expiration d'un délai de six (6) ans à compter de la date de démarrage de ces investissements ou travaux, les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements susvisés, ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, destinés directement aux opérations minières, importés en République Gabonaise, par les titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier ou d'une concession minière ou par des entreprises travaillant pour leur compte et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime de l'admission temporaire en suspension de droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

Dans les deux cas, l'admission temporaire est prononcée au vu de la convention et de la liste itemisée des équipements pour lesquels ce régime est demandé, la liste étant préalablement visée par le Directeur Général des Mines et de la Géologie. L'admission temporaire n'est assortie d'aucun dépôt de caution

bancaire et le décret d'application du présent Code précisera le détail des procédures et les modalités de contrôle exercé par l'administration des mines en relation avec l'administration des douanes.

En cas de mise à la consommation en suite d'admission temporaire, les droits exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en douane de mise à la consommation, applicable à la valeur vénale réelle des produits à cette même date. Les modalités de mise à la consommation sont détaillées dans le Décret d'application du présent Code.

Conformément aux dispositions du Code des Douanes et aux textes d'application, dans les six mois (6) suivant son établissement au Gabon, le personnel étranger employé par le titulaire, résident au Gabon, bénéficiera également de la franchise des droits et taxes grevant l'importation de leurs objets et effets personnels.

CHAPITRE II : Dispositions propres aux titres de recherche relevant du régime minier

Article 85 :

Le versement d'une somme forfaitaire, représentant les dépenses des travaux de recherches géologiques ou minières que l'Etat aurait antérieurement engagées pour son propre compte, le cas échéant, sur la ou les substances minérales pour lesquelles le permis de recherche est délivré, ou d'une royauté représentant la rémunération de ces travaux, peut être exigible à la date d'entrée en vigueur des conventions visées aux articles 35, 36 et 46 de la présente loi, au cas où ces substances minérales sont mises en exploitation.

De même, lors de la demande d'attribution d'un permis de recherche, le demandeur peut avoir accès gratuitement, en consultation, à la banque des données du sous-sol gérée par les services de la Direction Générale des Mines et de la Géologie. La mise à disposition d'une copie des données informatisées couvrant la superficie du permis demandé peut se faire lors de l'attribution du permis contre paiement d'une redevance qui est calculée en fonction de la quantité d'informations susceptibles d'être fournies.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve que les résultats des travaux visés aux deux alinéas précédents soient communiqués entièrement au titulaire et que le montant et les modalités de recouvrement de cette somme forfaitaire, de cette royauté ou de cette redevance soient expressément stipulés dans la convention attachée au permis de recherche visée aux articles 18 et 26 de la présente loi.

Article 86 :

A l'exception des droits et taxes prévus à l'article 83, le ou les titulaires d'un permis de recherche de substances minérales utiles classées en régime minier sont exonérés, pendant toute la durée de la convention passée en application de l'article 18, et de ses renouvellements éventuels, de tous impôts, taxes et droits au profit de l'Etat, et notamment:

a) Exonérations fiscales:

- de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés;
- de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
- de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs due au titre des salaires versés au personnel;
- des droits frappant les actes constatant la constitution des sociétés et les augmentations de capital nécessaires à la réalisation du programme agréé;
- de tout impôt sur le revenu des valeurs mobilières rémunérées par un taux d'intérêt fixe, y compris l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements, et de la taxe sur les activités financières;

- de la contribution des patentes, des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, ainsi que des taxes et centimes additionnels communaux assis et perçus comme tels;

- des droits proportionnels ou dégressifs d'enregistrement sur les mutations de jouissance ou de propriété des biens, meubles et immeubles, y compris les mutations des droits relevant des permis et autorisations minières;

Le taux de la taxe à la valeur ajoutée -TVA - facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé est réduit à 0%. Ce taux est également directement appliqué aux titulaires de permis de recherche classés en régime minier.

Le crédit de TVA susceptible d'être généré aux fournisseurs locaux et à l'entreprise minière elle-même au titre de l'application de ce taux sera remboursé dans les conditions prévues par la réglementation fiscale applicable aux exportations.

Le taux réduit de 0% s'applique aux produits pétroliers, carburants et lubrifiants, alimentant les installations fixes, matériels de forages et engins de chantiers.

Cette mesure ne s'applique pas aux véhicules assurant le transport des personnels et matériels.

b) Exonérations douanières:

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les produits et matières consommables, ni produits ni fabriqués au Gabon, destinés de manière spécifique et définitivement aux opérations de recherches minières, dont l'importation est indispensable à la réalisation du programme agréé, sont exonérés de tous droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée dont le taux est alors réduit à 0%, lors de leur entrée en République Gabonaise.

Cette exonération s'étend également aux pièces détachées des véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé et aux pièces de rechange reconnaissables comme spécifiques des machines et équipements de prospection importés.

CHAPITRE III : Dispositions propres aux titres d'exploitation relevant du régime minier

Article 87 :

Les substances minérales concessibles sont soumises à une redevance proportionnelle à leur valeur aux lieux d'extraction. Cette redevance, dite redevance "ad valorem" est due par tous les titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier ou d'une concession minière.

La valeur taxable de la redevance "ad valorem" est déterminée en fin d'année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau mine des produits vendus au cours de l'exercice considéré. Le carreau mine est défini comme un ensemble comprenant la mine et ses installations annexes, ces dernières pouvant à l'occasion se trouver éloignées de la mine.

La valeur carreau mine d'une substance minérale concessible est la différence entre son prix de vente et le total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau de la mine et son point de livraison. Pour les produits destinés à l'exportation et selon les termes de la vente, ce point de livraison est fixé soit au port d'embarquement, soit au port de débarquement de la substance minérale.

La nature des frais déductibles entrant dans le mode de calcul de la valeur taxable de la redevance "ad valorem" est, selon les termes de la vente, matérialisée notamment par:

- des droits, taxes et frais de sortie comprenant, en particulier, la taxe de port, le droit fiscal de sortie et la taxe du Conseil Gabonais des Chargeurs;
- des frais de manutention portuaire;

- des frais d'assurance;
- des frais de transport par voie terrestre (chemin de fer, route, voie fluviale, transport hydraulique, télébenne etc...);
- des frais de transport par voie maritime;
- des frais d'entretien des voies, wagons, et les amortissements dans le cas d'un transport par chemin de fer propriété de l'entreprise;
- des frais d'entretien des voies navigables et de la batellerie ainsi que les amortissements dans le cas d'une batellerie propriété de l'entreprise;
- des frais d'analyses se rapportant au contrôle de qualité du minerai marchand à l'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les conventions pourront prévoir l'application d'un coefficient éventuellement révisable, déterminant forfaitairement le montant des frais déductibles entrant dans le calcul de la valeur taxable "ad valorem".

Article 88 :

Le taux de la taxe "ad valorem" est compris dans une fourchette variant entre deux et cinq pour cent (2 et 5%) de la valeur taxable; elle est fixée au cas par cas dans chaque convention attachée au titre minier, qui doit en outre mentionner expressément toute réduction de ce taux qui serait accordée sur une fraction annuelle des ventes, ou qui serait accordée en considération d'une fluctuation des cours de la substance minérale ou du cours de la devise de transaction, de nature à mettre l'économie de la société en difficulté.

Pour toutes les substances minérales concessibles, le taux de la redevance "ad valorem" est en outre réduit à un et demi pour cent (1,5%) pour les quantités totales de minerais vendues jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la cinquième année qui suit celle de la mise en marche effective d'une nouvelle exploitation.

Est considérée comme constituant la mise en marche effective de l'exploitation d'un gisement minier la première livraison commerciale ou la première exportation du produit marchand objet de l'exploitation, à l'exclusion de l'utilisation de lots destinés à des essais.

Ces dispositions sont également applicables aux entreprises minières déjà établies qui diversifient ou étendent leurs activités à une ou plusieurs substances minérales concessibles, sous réserve que le nouveau gisement mis en exploitation soit géographiquement éloigné du gisement déjà exploité.

Les substances minérales mises en stock sur les lieux d'extraction ne sont pas assujetties au paiement de la redevance proportionnelle "ad valorem".

Les concessionnaires ou concessionnaires peuvent bénéficier de l'exonération de la redevance "ad valorem" pour les produits bruts de marchandises expédiés pour essais industriels.

Dans ce cas, la demande doit être adressée au Ministre chargé des mines pour approbation au moins un mois avant la date prévue pour leur expédition.

Article 89 :

La taxe "ad valorem" prévue à l'article 87 est liquidée sur la base taxable déterminée par arrêté du Ministre chargé des mines, pris sur justifications fournies par chaque redevable, et après avis d'une commission dont la composition sera fixée par décret pris en application de la présente loi. Elle est recouvrée par versement dans les caisses intermédiaires des services du Ministère des Finances après émission de l'avis de liquidation par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.

La taxe "ad valorem" doit être acquittée dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date

d'émission du bulletin de liquidation.

En cas de retard dans le paiement de la redevance "ad valorem", son montant sera majoré d'un intérêt calculé par application du taux d'escompte de la Banque Centrale, augmenté de deux points.

Sans préjudice d'éventuelles sanctions administratives prévues par la législation minière, en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans des conditions fixées par décret.

Article 90 :

Les substances minérales concessibles destinées à l'exportation sont soumises à leur sortie du territoire à un droit de sortie, sauf si l'exportation se fait à destination d'un pays de la zone UDEAC, ou si l'exportation porte sur un lot de minerai destiné à des analyses ou à des essais industriels.

La valeur taxable sur laquelle est calculé le droit de sortie est celle du prix de vente de la substance minérale au point de sortie, déduction faite :

- des droits et taxes de sortie,
- des taxes intérieures comprenant notamment la taxe d'embarquement (ou taxe de port) , les redevances et taxes du Conseil gabonais des Chargeurs,
- des frais d'assurance,
- des frais de transport par voie maritime,
- des frais d'analyses se rapportant au contrôle de qualité du minerai marchand,
- des frais de fusion et d'affinage éventuellement selon les termes du contrat de vente.

Le droit de sortie est compris dans une fourchette variant de 0 à 3% de la valeur taxable. Il est fixé au cas par cas dans chaque convention prévue aux articles 35 et 36 ci-dessus.

La liquidation du droit de sortie intervient en fin d'année sur la base du chiffre d'affaire des ventes de l'année, après déduction des éléments énumérés ci-dessus et des acomptes déjà versés à partir des valeurs mensuelles.

Article 91 :

Outre les droits fixes, les taxes superficielles, la redevance "ad valorem" visée à l'article 87 de la présente loi et le droit de sortie visé à l'article 90 ci-dessus, les titulaires d'un permis d'exploitation de substances minérales utiles classées en régime minier ou d'une concession minière sont également assujettis pour leurs opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise, à l'impôt direct sur les sociétés.

Cet impôt est calculé à partir des bénéfices nets que l'entreprise retire de l'ensemble de ses opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise, qu'elle s'y livre seule ou en association avec d'autres entreprises.

Le taux de l'impôt direct sur les bénéfices retirés des opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise sera fixé dans la convention prévue aux articles 35 et 36 du présent Code, dans une fourchette comprise entre 20 et 40%.

Pour le recouvrement de l'impôt direct sur les bénéfices, un régime d'acomptes provisionnels différent de celui prévu au Code Général des Impôts peut être institué dans les conventions passées en application des articles 35 et 36 de la présente loi.

Article 92 :

Les titulaires de permis d'exploitation de petite exploitation minière peuvent bénéficier, en vue de faciliter aussi bien l'exploitation des substances concessibles visées à l'article 51 ci-dessus que la mise en valeur des zones concernées, d'un régime fiscal et douanier particulier qui est fixé au cas par cas dans les conventions minières attachées à ces permis. Les avantages à concéder aux titulaires de ces permis

d'exploitation sont empruntés exclusivement, en tant que de besoin, aux dispositions du présent Titre.

Ces entreprises sont tenues de se conformer pour la tenue de leur comptabilité aux dispositions des articles suivants.

L'exploitation artisanale ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du présent titre et reste soumise au régime du droit commun ou de toute autre législation à venir qui la rendrait éligible à des dispositions spécifiques plus favorables.

Article 93 :

Chaque entreprise visée aux articles 91 et 92, quelque soit le lieu de son siège, tient par année civile, une comptabilité séparée des opérations minières qui permet d'établir un compte des résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de ces opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.

Le bénéfice net passible de l'impôt direct visé à l'article 91 est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminué des suppléments d'apports correspondant à des biens ou espèces que l'entreprise ou ses associés ont affecté, durant l'exercice, aux opérations minières, et augmenté des prélèvements correspondant au retrait par l'entreprise ou ses associés de biens ou espèces précédemment affectés à ces opérations.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

- Le montant non apuré du déficit que l'entreprise justifiera avoir subi pourra être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà des délais accordés par le Code Général des Impôts, sauf stipulations contraires prévues dans la convention;

- Le montant total des investissements de recherche que l'entreprise aura effectués au jour de la mise en exploitation sera arrêté à cette date et mentionné dans la convention. Il sera immobilisé en compte d'attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires selon les conditions fixées dans la convention minière. Cet amortissement sera admis en déduction du bénéfice imposable, l'excédent étant reporté d'un exercice sur l'autre sans limitation de durée.

Les entreprises minières visées aux articles 91 et 92 sont autorisées à déduire de leur bénéfice net d'exploitation tel qu'il résulte du bilan, des provisions pour reconstitution de gisement. Les provisions pour reconstitution de gisement sont constituées en franchise d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. La convention passée en application des articles 35 et 36 ci-dessus précise le plafond et la période d'utilisation de cette provision.

- Pour tenir compte de la hausse des prix, une provision destinée à alimenter un fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l'équipement minier pourra de même être déduite en sus des amortissements, notamment du bénéfice net sur lequel doit porter l'impôt sur les sociétés. La convention passée en application des articles 35 et 36 ci-dessus précise le plafond et la période d'utilisation de cette provision.

- Pour tenir compte des obligations résultant de la réhabilitation des sites et de celles résultant de la protection de l'environnement, notamment lors de la cessation d'activité, les entreprises minières visées aux articles 91 et 92, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net d'exploitation tel qu'il résulte du bilan, une provision pour protection de l'environnement. Les modalités de constitution de cette provision - taux et plafond - qui ne sera soumise à aucune limitation de durée de façon à constituer effectivement une ressource réelle, seront précisées dans la convention passée en application des articles 35 et 36 ci-dessus. Cette provision fera l'objet d'un dépôt auprès d'une banque de la place.

Article 94 :

Doivent être portés au crédit du compte de résultats visés à l'article 93:

- la valeur des produits vendus déterminée en retenant les prix obtenus par l'entreprise, lesquels seront conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits, et calculés en accord avec les stipulations de la convention applicable à l'entreprise;
- les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, sauf dérogations prévues au Code Général des Impôts;
- les profits de change réalisés à la suite de fluctuations des cours de change;
- tous autres revenus ou produits directement liés aux opérations minières, notamment, le cas échéant, ceux provenant de la vente des substances connexes.

Article 95 :

Peuvent être portés au débit du compte de résultats visés à l'article 93 et sont déductibles fiscalement:

- le coût des matières, des approvisionnements et de l'énergie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, les coûts des prestations de services fournies à l'entreprise par des tiers ou des sociétés affiliées, telles que définies à l'article 108 à condition que, dans ce cas, les coûts des approvisionnements, du personnel ou des services fournis par des sociétés affiliées n'excèdent pas ceux normalement fournis par des tiers pour des prestations similaires;
- le montant de la taxe "ad valorem" acquittée au titre de l'exercice;
- les amortissements réellement effectués par l'entreprise selon les taux précisés dans la convention et qui pourront être effectués selon un régime accéléré;
- les frais généraux afférents aux opérations minières, y compris, notamment, les frais d'établissement, les frais de location de biens meubles et immeubles, les cotisations d'assurance, un montant raisonnable relatif aux salaires du personnel de l'entreprise à l'étranger, ou de l'une quelconque de ses sociétés affiliées pour peu que ce personnel soit directement engagé par l'entreprise dans les opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise, et une fraction raisonnable des dépenses administratives au siège social de l'entreprise à l'étranger alloué aux opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise;
- les frais d'assistance technique, sans limitation de déductibilité par dérogation à l'article 9. A.1.F. du Code Général des Impôts, à condition qu'ils soient dûment justifiés par des prestations effectives objet de contrats ou de marchés de travaux;
- les intérêts et agios des dettes contractées par l'entreprise, y compris les dettes contractées directement ou indirectement auprès d'actionnaires ou associés, dans la mesure où le montant des intérêts n'excède pas celui résultant des taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.

Une dérogation à la limitation de déductibilité des intérêts de compte courant d'associés telle que fixé par le Code Général des Impôts pourra être prévue par les conventions visées aux articles 35 et 36 ci-dessus donnée si ces avances sont destinées au financement de la mise en exploitation d'un gisement minier.

- les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations des cours de change;
- déduction faite des amortissements déjà pratiqués, la valeur des matériels ou des biens détruits ou endommagés et la valeur des biens auxquels l'entreprise a renoncé ou qui seront abandonnés en cours d'année, ainsi que les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers pour dommages;
- les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement

précisées et que des événements en cours rendent probables;

- toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise, à l'exception du montant de l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux déterminé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Les pertes éventuelles ne provenant pas d'amortissements et relatives à des exercices précédant celui au cours duquel la production aura atteint sa capacité nominale seront reportables jusqu'au cinquième exercice suivant ledit exercice.

Article 96 :

La stabilisation des conditions économiques, fiscales, douanières, financières et de contrôle des changes est garantie pendant la durée de validité de la convention minière.

Cette stabilisation est effective à compter de la date d'entrée en vigueur des conventions passées en application des articles 35 et 36 de la présente loi.

Pendant cette période, les taux, les règles d'assiette et de perception des impôts, droits et taxes susvisées incombant au titulaire sont déterminés tels qu'ils existaient à la date d'entrée en vigueur de la convention, à moins qu'entre temps, les taux aient été abaissés auquel cas le titulaire sera admis au bénéfice de ces nouveaux taux.

Article 97 :

Pendant une période de dix (10) ans à compter de la date effective d'entrée en vigueur des conventions visées aux articles 35 et 36 l'entreprise minière est assujettie au régime d'exonération défini à l'article 86 ci-dessus, à l'exception des droits fixes, des taxes superficielles, de la redevance "ad valorem" visés aux articles 83 et 87 de la présente loi, du droit de sortie visé à l'article 90 ci-dessus ainsi que de l'impôt direct sur les sociétés tel que prévu aux articles 91 à 95 .

Ces exonérations sont également applicables pour tous transferts de fonds, achats et transports de produits miniers destinés à l'exportation, services rendus, et plus généralement, pour tous revenus et activités des sociétés affiliées aux entreprises visées à l'article 91, à condition que les éléments susmentionnés soient nécessaires aux opérations minières.

Par dérogation aux dispositions précédentes, les impôts fonciers et les taxes additionnelles sont exigibles dans les conditions de droit commun sur les immeubles à usage d'habitation.

Article 98 :

Pendant une période de dix (10) ans à compter de la date effective d'entrée en vigueur des conventions visées aux articles 35 et 36 de la présente loi, les titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier ou d'une concession minière, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales travaillant pour le compte de ces titulaires bénéficieront d'un taux de TVA réduit à 0% dans la mesure où cette taxe se rapporte directement ou indirectement à des opérations utiles à la production minière des permissionnaires ou concessionnaires.

Ce taux réduit s'applique également aux opérations de transport, de manutention et de chargement des substances minières objet des permis ou concessions.

Le crédit de TVA susceptible d'être généré aux fournisseurs locaux et à l'entreprise minière elle-même au titre de l'application de ce taux réduit sera remboursé dans les conditions prévues par la réglementation fiscale applicable aux exportations.

Les modalités du bénéfice de ce taux réduit s'effectuent conformément aux dispositions de la loi portant Code Général des Impôts.

Article 99 :

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation, ou de l'extension de la capacité de production d'une entreprise minière déjà établie au Gabon, ou de tout investissement concourant à l'amélioration du bilan énergétique de l'entreprise ou de la récupération des substances objet de son permis ou de sa concession, les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les pièces de rechange, destinés directement et définitivement aux opérations minières sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l'entrée, y compris la taxe à la valeur ajoutée dont le taux est réduit à 0%, lors de leur importation en République Gabonaise, par les titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier ou d'une concession minière ou par des entreprises travaillant pour leur compte.

Cette disposition est valable uniquement dans la mesure où ces matériels, matériaux, fournitures, machines équipements et pièces de rechange, ne sont pas disponibles en République Gabonaise dans des conditions équivalentes en terme de qualité, prix, délais de livraison et de paiement.

La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date mentionnée dans les conventions visées aux articles 35 et 36 de la présente loi pour se terminer le jour où l'exploitation aura atteint sa pleine capacité de production. Elle expire au plus tard, dans un délai de six (6) ans, éventuellement prorogeable, par arrêté du Ministre chargé des finances après avis du Ministre chargé des mines, pour les exploitations demandant des investissements importants.

Pour les pièces de rechange et pièces détachées, ni produites ni fabriquées au Gabon, reconnaissables comme spécifiques des machines ou équipements destinés à la production ou à l'exploitation dans le cadre du programme agréé, le délai de cette exonération est étendu à toute la durée d'amortissement fiscal des machines et des équipements auxquels ces pièces sont destinées, sous réserve que la fréquence de renouvellement des pièces de rechange et des pièces détachées susvisées n'excède pas celle normalement en usage dans l'industrie minière.

La durée d'amortissement fiscal des machines et des équipements, auxquels les pièces de rechange et pièces détachées sont destinées, doit être préalablement fixée dans la convention attachée au titre minier.

Article 100 :

Les titulaires de conventions attachées à un titre minier sont soumis à la réglementation des changes de la République Gabonaise.

Toutefois, les titulaires peuvent, pendant la durée de validité de leur convention, et sous réserve d'avoir satisfait à leurs obligations :

- encaisser librement au Gabon tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes des ventes de leur quote-part de production;
- transférer librement à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;
- payer librement et au besoin en devises les fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières.

La garantie de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux instituant la Zone Franc et l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale.

Concernant le personnel étranger résidant au Gabon, employé par les titulaires, il est garanti à ces personnes, la libre conversion et le libre transfert, dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve que les intéressés aient acquitté leurs impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE IX: DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES

CHAPITRE I : Dispositions communes aux titres de recherche et aux titres d'exploitation relevant du régime minier

Article 83 :

La recherche, l'exploitation et la concession des gîtes de substances minérales classées en régime minier donnent lieu à la perception de droits fixes et de redevances superficielles dont l'assiette et le taux sont fixés par décret.

Les droits fixes correspondent à l'institution, au renouvellement, à la transformation ou à la mutation de titres miniers ou d'autorisation de prospection; les redevances superficielles sont dues par les titulaires de titres miniers de recherche à raison de la superficie du titre minier et de la période de validité ou de renouvellement de celui-ci; les titulaires de titres miniers d'exploitation acquittent cette redevance en fonction de la superficie du permis d'exploitation ou de la concession.

Ces droits et redevances sont liquidés par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.

Leur montant est versé dans les caisses intermédiaires de recettes des services du Ministère des Finances.

Les droits fixes de délivrance, de renouvellement, de transformation ou de transfert d'un titre minier, prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, doivent être acquittés en un seul versement préalablement à l'établissement de l'acte.

Les taxes superficielles prévues à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être acquittées dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d'émission du bulletin de liquidation.

Article 84 :

Les titulaires d'un titre minier de recherche ou d'exploitation relevant du régime minier peuvent bénéficier du régime de l'admission temporaire qui s'applique dans les conditions suivantes:

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, destinés directement aux opérations de recherches minières, importés au Gabon par les titulaires de conventions ou par des entreprises travaillant pour leur compte, et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime de l'admission temporaire, en suspension de droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation, ou de l'extension de la capacité de production d'une entreprise déjà établie au Gabon, visée à l'article 99, et, au plus tard à l'expiration d'un délai de six (6) ans à compter de la date de démarrage de ces investissements ou travaux, les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements susvisés, ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, destinés directement aux opérations minières, importés en République Gabonaise, par les titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier ou d'une concession minière ou par des entreprises travaillant pour leur compte et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime de l'admission temporaire en suspension de droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

Dans les deux cas, l'admission temporaire est prononcée au vu de la convention et de la liste itemisée des équipements pour lesquels ce régime est demandé, la liste étant préalablement visée par le Directeur Général des Mines et de la Géologie. L'admission temporaire n'est assortie d'aucun dépôt de caution

- de la contribution des patentes, des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, ainsi que des taxes et centimes additionnels communaux assis et perçus comme tels;

- des droits proportionnels ou dégressifs d'enregistrement sur les mutations de jouissance ou de propriété des biens, meubles et immeubles, y compris les mutations des droits relevant des permis et autorisations minières;

Le taux de la taxe à la valeur ajoutée -TVA - facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé est réduit à 0%. Ce taux est également directement appliqué aux titulaires de permis de recherche classés en régime minier.

Le crédit de TVA susceptible d'être généré aux fournisseurs locaux et à l'entreprise minière elle-même au titre de l'application de ce taux sera remboursé dans les conditions prévues par la réglementation fiscale applicable aux exportations.

Le taux réduit de 0% s'applique aux produits pétroliers, carburants et lubrifiants, alimentant les installations fixes, matériels de forages et engins de chantiers.

Cette mesure ne s'applique pas aux véhicules assurant le transport des personnels et matériels.

b) Exonérations douanières:

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les produits et matières consommables, ni produits ni fabriqués au Gabon, destinés de manière spécifique et définitivement aux opérations de recherches minières, dont l'importation est indispensable à la réalisation du programme agréé, sont exonérés de tous droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée dont le taux est alors réduit à 0%, lors de leur entrée en République Gabonaise.

Cette exonération s'étend également aux pièces détachées des véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé et aux pièces de rechange reconnaissables comme spécifiques des machines et équipements de prospection importés.

CHAPITRE III : Dispositions propres aux titres d'exploitation relevant du régime minier

Article 87 :

Les substances minérales concessibles sont soumises à une redevance proportionnelle à leur valeur aux lieux d'extraction. Cette redevance, dite redevance "ad valorem" est due par tous les titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier ou d'une concession minière.

La valeur taxable de la redevance "ad valorem" est déterminée en fin d'année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau mine des produits vendus au cours de l'exercice considéré. Le carreau mine est défini comme un ensemble comprenant la mine et ses installations annexes, ces dernières pouvant à l'occasion se trouver éloignées de la mine.

La valeur carreau mine d'une substance minérale concessible est la différence entre son prix de vente et le total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau de la mine et son point de livraison. Pour les produits destinés à l'exportation et selon les termes de la vente, ce point de livraison est fixé soit au port d'embarquement, soit au port de débarquement de la substance minérale.

La nature des frais déductibles entrant dans le mode de calcul de la valeur taxable de la redevance "ad valorem" est, selon les termes de la vente, matérialisée notamment par:

- des droits, taxes et frais de sortie comprenant, en particulier, la taxe de port, le droit fiscal de sortie et la taxe du Conseil Gabonais des Chargeurs;
- des frais de manutention portuaire;

- des frais d'assurance;
- des frais de transport par voie terrestre (chemin de fer, route, voie fluviale, transport hydraulique, télébenne etc...);
- des frais de transport par voie maritime;
- des frais d'entretien des voies, wagons, et les amortissements dans le cas d'un transport par chemin de fer propriété de l'entreprise;
- des frais d'entretien des voies navigables et de la batellerie ainsi que les amortissements dans le cas d'une batellerie propriété de l'entreprise;
- des frais d'analyses se rapportant au contrôle de qualité du minerai marchand à l'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les conventions pourront prévoir l'application d'un coefficient éventuellement révisable, déterminant forfaitairement le montant des frais déductibles entrant dans le calcul de la valeur taxable "ad valorem".

Article 88 :

Le taux de la taxe "ad valorem" est compris dans une fourchette variant entre deux et cinq pour cent (2 et 5%) de la valeur taxable; elle est fixée au cas par cas dans chaque convention attachée au titre minier, qui doit en outre mentionner expressément toute réduction de ce taux qui serait accordée sur une fraction annuelle des ventes, ou qui serait accordée en considération d'une fluctuation des cours de la substance minérale ou du cours de la devise de transaction, de nature à mettre l'économie de la société en difficulté.

Pour toutes les substances minérales concessibles, le taux de la redevance "ad valorem" est en outre réduit à un et demi pour cent (1,5%) pour les quantités totales de minerais vendues jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la cinquième année qui suit celle de la mise en marche effective d'une nouvelle exploitation.

Est considérée comme constituant la mise en marche effective de l'exploitation d'un gisement minier la première livraison commerciale ou la première exportation du produit marchand objet de l'exploitation, à l'exclusion de l'utilisation de lots destinés à des essais.

Ces dispositions sont également applicables aux entreprises minières déjà établies qui diversifient ou étendent leurs activités à une ou plusieurs substances minérales concessibles, sous réserve que le nouveau gisement mis en exploitation soit géographiquement éloigné du gisement déjà exploité.

Les substances minérales mises en stock sur les lieux d'extraction ne sont pas assujetties au paiement de la redevance proportionnelle "ad valorem".

Les concessionnaires ou concessionnaires peuvent bénéficier de l'exonération de la redevance "ad valorem" pour les produits bruts de marchandises expédiés pour essais industriels.

Dans ce cas, la demande doit être adressée au Ministre chargé des mines pour approbation au moins un mois avant la date prévue pour leur expédition.

Article 89 :

La taxe "ad valorem" prévue à l'article 87 est liquidée sur la base taxable déterminée par arrêté du Ministre chargé des mines, pris sur justifications fournies par chaque redevable, et après avis d'une commission dont la composition sera fixée par décret pris en application de la présente loi. Elle est recouvrée par versement dans les caisses intermédiaires des services du Ministère des Finances après émission de l'avis de liquidation par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.

La taxe "ad valorem" doit être acquittée dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date

d'émission du bulletin de liquidation.

En cas de retard dans le paiement de la redevance "ad valorem", son montant sera majoré d'un intérêt calculé par application du taux d'escompte de la Banque Centrale, augmenté de deux points.

Sans préjudice d'éventuelles sanctions administratives prévues par la législation minière, en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans des conditions fixées par décret.

Article 90 :

Les substances minérales concessibles destinées à l'exportation sont soumises à leur sortie du territoire à un droit de sortie, sauf si l'exportation se fait à destination d'un pays de la zone UDEAC, ou si l'exportation porte sur un lot de minerai destiné à des analyses ou à des essais industriels.

La valeur taxable sur laquelle est calculé le droit de sortie est celle du prix de vente de la substance minérale au point de sortie, déduction faite :

- des droits et taxes de sortie,
- des taxes intérieures comprenant notamment la taxe d'embarquement (ou taxe de port) , les redevances et taxes du Conseil gabonais des Chargeurs,
- des frais d'assurance,
- des frais de transport par voie maritime,
- des frais d'analyses se rapportant au contrôle de qualité du minerai marchand,
- des frais de fusion et d'affinage éventuellement selon les termes du contrat de vente.

Le droit de sortie est compris dans une fourchette variant de 0 à 3% de la valeur taxable. Il est fixé au cas par cas dans chaque convention prévue aux articles 35 et 36 ci-dessus.

La liquidation du droit de sortie intervient en fin d'année sur la base du chiffre d'affaire des ventes de l'année, après déduction des éléments énumérés ci-dessus et des acomptes déjà versés à partir des valeurs mercuriales.

Article 91 :

Outre les droits fixes, les taxes superficielles, la redevance "ad valorem" visée à l'article 87 de la présente loi et le droit de sortie visé à l'article 90 ci-dessus, les titulaires d'un permis d'exploitation de substances minérales utiles classées en régime minier ou d'une concession minière sont également assujettis pour leurs opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise, à l'impôt direct sur les sociétés.

Cet impôt est calculé à partir des bénéfices nets que l'entreprise retire de l'ensemble de ses opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise, qu'elle s'y livre seule ou en association avec d'autres entreprises.

Le taux de l'impôt direct sur les bénéfices retirés des opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise sera fixé dans la convention prévue aux articles 35 et 36 du présent Code, dans une fourchette comprise entre 20 et 40%.

Pour le recouvrement de l'impôt direct sur les bénéfices, un régime d'acomptes provisionnels différent de celui prévu au Code Général des Impôts peut être institué dans les conventions passées en application des articles 35 et 36 de la présente loi.

Article 92 :

Les titulaires de permis d'exploitation de petite exploitation minière peuvent bénéficier, en vue de faciliter aussi bien l'exploitation des substances concessibles visées à l'article 51 ci-dessus que la mise en valeur des zones concernées, d'un régime fiscal et douanier particulier qui est fixé au cas par cas dans les conventions minières attachées à ces permis. Les avantages à concéder aux titulaires de ces permis

d'exploitation sont empruntés exclusivement, en tant que de besoin, aux dispositions du présent Titre.

Ces entreprises sont tenues de se conformer pour la tenue de leur comptabilité aux dispositions des articles suivants.

L'exploitation artisanale ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du présent titre et reste soumise au régime du droit commun ou de toute autre législation à venir qui la rendrait éligible à des dispositions spécifiques plus favorables.

Article 93 :

Chaque entreprise visée aux articles 91 et 92, quelque soit le lieu de son siège, tient par année civile, une comptabilité séparée des opérations minières qui permet d'établir un compte des résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de ces opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.

Le bénéfice net passible de l'impôt direct visé à l'article 91 est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminué des suppléments d'apports correspondant à des biens ou espèces que l'entreprise ou ses associés ont affecté, durant l'exercice, aux opérations minières, et augmenté des prélèvements correspondant au retrait par l'entreprise ou ses associés de biens ou espèces précédemment affectés à ces opérations.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

- Le montant non apuré du déficit que l'entreprise justifiera avoir subi pourra être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà des délais accordés par le Code Général des Impôts, sauf stipulations contraires prévues dans la convention;

- Le montant total des investissements de recherche que l'entreprise aura effectués au jour de la mise en exploitation sera arrêté à cette date et mentionné dans la convention. Il sera immobilisé en compte d'attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires selon les conditions fixées dans la convention minière. Cet amortissement sera admis en déduction du bénéfice imposable, l'excédent étant reporté d'un exercice sur l'autre sans limitation de durée.

Les entreprises minières visées aux articles 91 et 92 sont autorisées à déduire de leur bénéfice net d'exploitation tel qu'il résulte du bilan, des provisions pour reconstitution de gisement. Les provisions pour reconstitution de gisement sont constituées en franchise d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. La convention passée en application des articles 35 et 36 ci-dessus précise le plafond et la période d'utilisation de cette provision.

- Pour tenir compte de la hausse des prix, une provision destinée à alimenter un fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l'équipement minier pourra de même être déduite en sus des amortissements, notamment du bénéfice net sur lequel doit porter l'impôt sur les sociétés. La convention passée en application des articles 35 et 36 ci-dessus précise le plafond et la période d'utilisation de cette provision.

- Pour tenir compte des obligations résultant de la réhabilitation des sites et de celles résultant de la protection de l'environnement, notamment lors de la cessation d'activité, les entreprises minières visées aux articles 91 et 92, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net d'exploitation tel qu'il résulte du bilan, une provision pour protection de l'environnement. Les modalités de constitution de cette provision - taux et plafond - qui ne sera soumise à aucune limitation de durée de façon à constituer effectivement une ressource réelle, seront précisées dans la convention passée en application des articles 35 et 36 ci-dessus. Cette provision fera l'objet d'un dépôt auprès d'une banque de la place.

Article 94 :

Doivent être portés au crédit du compte de résultats visés à l'article 93:

- la valeur des produits vendus déterminée en retenant les prix obtenus par l'entreprise, lesquels seront conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits, et calculés en accord avec les stipulations de la convention applicable à l'entreprise;
- les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, sauf dérogations prévues au Code Général des Impôts;
- les profits de change réalisés à la suite de fluctuations des cours de change;
- tous autres revenus ou produits directement liés aux opérations minières, notamment, le cas échéant, ceux provenant de la vente des substances connexes.

Article 95 :

Peuvent être portés au débit du compte de résultats visés à l'article 93 et sont déductibles fiscalement:

- le coût des matières, des approvisionnements et de l'énergie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, les coûts des prestations de services fournies à l'entreprise par des tiers ou des sociétés affiliées, telles que définies à l'article 108 à condition que, dans ce cas, les coûts des approvisionnements, du personnel ou des services fournis par des sociétés affiliées n'excèdent pas ceux normalement fournis par des tiers pour des prestations similaires;
- le montant de la taxe "ad valorem" acquittée au titre de l'exercice;
- les amortissements réellement effectués par l'entreprise selon les taux précisés dans la convention et qui pourront être effectués selon un régime accéléré;
- les frais généraux afférents aux opérations minières, y compris, notamment, les frais d'établissement, les frais de location de biens meubles et immeubles, les cotisations d'assurance, un montant raisonnable relatif aux salaires du personnel de l'entreprise à l'étranger, ou de l'une quelconque de ses sociétés affiliées pour peu que ce personnel soit directement engagé par l'entreprise dans les opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise, et une fraction raisonnable des dépenses administratives au siège social de l'entreprise à l'étranger alloué aux opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise;
- les frais d'assistance technique, sans limitation de déductibilité par dérogation à l'article 9. A.1.F. du Code Général des Impôts, à condition qu'ils soient dûment justifiés par des prestations effectives objet de contrats ou de marchés de travaux;
- les intérêts et agios des dettes contractées par l'entreprise, y compris les dettes contractées directement ou indirectement auprès d'actionnaires ou associés, dans la mesure où le montant des intérêts n'excède pas celui résultant des taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.

Une dérogation à la limitation de déductibilité des intérêts de compte courant d'associés telle que fixé par le Code Général des Impôts pourra être prévue par les conventions visées aux articles 35 et 36 ci-dessus donnée si ces avances sont destinées au financement de la mise en exploitation d'un gisement minier.

- les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations des cours de change;
- déduction faite des amortissements déjà pratiqués, la valeur des matériels ou des biens détruits ou endommagés et la valeur des biens auxquels l'entreprise a renoncé ou qui seront abandonnés en cours d'année, ainsi que les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers pour dommages;
- les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement

Article 99 :

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation, ou de l'extension de la capacité de production d'une entreprise minière déjà établie au Gabon, ou de tout investissement concourant à l'amélioration du bilan énergétique de l'entreprise ou de la récupération des substances objet de son permis ou de sa concession, les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les pièces de rechange, destinés directement et définitivement aux opérations minières sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l'entrée, y compris la taxe à la valeur ajoutée dont le taux est réduit à 0%, lors de leur importation en République Gabonaise, par les titulaires d'un permis d'exploitation classé en régime minier ou d'une concession minière ou par des entreprises travaillant pour leur compte.

Cette disposition est valable uniquement dans la mesure où ces matériels, matériaux, fournitures, machines équipements et pièces de rechange, ne sont pas disponibles en République Gabonaise dans des conditions équivalentes en terme de qualité, prix, délais de livraison et de paiement.

La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date mentionnée dans les conventions visées aux articles 35 et 36 de la présente loi pour se terminer le jour où l'exploitation aura atteint sa pleine capacité de production. Elle expire au plus tard, dans un délai de six (6) ans, éventuellement prorogeable, par arrêté du Ministre chargé des finances après avis du Ministre chargé des mines, pour les exploitations demandant des investissements importants.

Pour les pièces de rechange et pièces détachées, ni produites ni fabriquées au Gabon, reconnaissables comme spécifiques des machines ou équipements destinés à la production ou à l'exploitation dans le cadre du programme agréé, le délai de cette exonération est étendu à toute la durée d'amortissement fiscal des machines et des équipements auxquels ces pièces sont destinées, sous réserve que la fréquence de renouvellement des pièces de rechange et des pièces détachées susvisées n'excède pas celle normalement en usage dans l'industrie minière.

La durée d'amortissement fiscal des machines et des équipements, auxquels les pièces de rechange et pièces détachées sont destinées, doit être préalablement fixée dans la convention attachée au titre minier.

Article 100 :

Les titulaires de conventions attachées à un titre minier sont soumis à la réglementation des changes de la République Gabonaise.

Toutefois, les titulaires peuvent, pendant la durée de validité de leur convention, et sous réserve d'avoir satisfait à leurs obligations:

- encaisser librement au Gabon tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes des ventes de leur quote-part de production;
- transférer librement à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;
- payer librement et au besoin en devises les fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières.

La garantie de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux instituant la Zone Franc et l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale.

Concernant le personnel étranger résidant au Gabon, employé par les titulaires, il est garanti à ces personnes, la libre conversion et le libre transfert, dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve que les intéressés aient acquitté leurs impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en vigueur.

Article 101 :

Pendant toute la durée du permis d'exploitation ou de la concession minière, les produits consommables de nature chimique, ni produits ni fabriqués au Gabon, concourant à la fabrication du produit commercialisé, sont exonérés de tous droits et taxes à l'importation dès lors que l'ensemble de ces produits chimiques, incluant les explosifs et artifices, entrent pour au moins 10% dans le coût de production carreau mine. Les produits chimiques dits de laboratoire servant à déterminer le titre des minerais ou concentrés de minerais sont exclus du champ de cette exonération de même que les explosifs qui ne sont pas considérés comme des produits chimiques aux termes de la présente loi minière.

Les titulaires de titres miniers visés par cette disposition doivent fournir à la Direction Générale des Mines, avant le début de chaque année comptable, la liste de ces produits qui sera transmise après visa à la Direction Générale des Douanes.

Article 102 :

Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés aux articles précédents, les sociétés bénéficiaires devront déposer une attestation administrative visée par le Ministre chargé des mines.

Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l'Administration des Douanes conformément à la réglementation en vigueur.

Article 103 :

Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec vigilance par les permissionnaires et concessionnaires; si dans un délai d'un (1) an, à compter de la date effective d'entrée en vigueur de la convention attachée au titre minier, les opérations d'investissement ne sont pas réellement engagées par les titulaires d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation, d'une concession minière, les avantages fiscaux consentis par la présente loi peuvent être déclarés caduques après mise en demeure du Ministre chargé des mines.

CHAPITRE IV : Dispositions communes aux titres miniers relevant du régime des carrières

Article 104 :

La recherche, l'exploitation et le ramassage des substances minérales et matériaux de construction classés en régime des carrières donnent lieu à la perception de droits fixes et de taxes superficielles.

Ces droits et taxes sont dus par tous les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation de matériaux de carrière et tous les bénéficiaires d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière.

Les droits fixes de délivrance, de renouvellement, de transformation ou de transfert d'un titre minier, prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, doivent être acquittés en un seul versement préalablement à l'établissement de l'acte.

Ces droits et taxes sont liquidés par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.

Le montant de ces droits et taxes est versé dans les caisses intermédiaires de recettes des services du Ministère des Finances.

Article 105 :

Outre les droits et taxes prévus aux articles 104 et 107 de la présente loi, les activités de recherche, d'extraction et de transformation des substances minérales utiles classées en régime des carrières sont

également assujetties aux dispositions de la loi portant Code Général des Impôts.

Les titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de substances minérales classées en régime de carrières ou d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière peuvent bénéficier des avantages fiscaux qui pourraient être consentis par la loi portant Code des Investissements dans la mesure où leur programme d'investissements répond aux critères d'agrément de ce Code. A défaut d'un Code des Investissements applicable au régime des carrières, les titulaires auront la possibilité de négocier leur régime fiscal et douanier dans le cadre des dispositions générales en vigueur en la matière. Les aménagements résultant de ces négociations seront consignés dans leur convention minière.

CHAPITRE V : Dispositions propres aux permis de recherche relevant du régime des carrières

Article 106 :

Le versement d'une somme forfaitaire, représentant les dépenses des travaux de recherches géologiques ou minières que l'Etat aurait antérieurement engagées pour son propre compte, le cas échéant, sur la ou les substances minérales pour lesquelles le permis de recherche est délivré, peut être exigible à la date d'entrée en vigueur des conventions visées aux articles 35, 36 et 46 de la présente loi, au cas où ces substances sont mises en exploitation.

De même, lors de la demande d'attribution d'un permis de recherche relevant du régime des carrières, le demandeur peut avoir accès gratuitement, en consultation, à la banque des données du sous-sol gérée par les services de la Direction Générale des Mines et de la Géologie. La mise à disposition d'une copie des données informatisées couvrant la superficie du permis demandé peut se faire lors de l'attribution du permis contre paiement d'une redevance qui est calculée en fonction de la quantité d'informations susceptibles d'être fournies.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve que les résultats des travaux visés aux deux alinéas précédents soient communiqués entièrement au titulaire et que le montant et les modalités de recouvrement de cette somme forfaitaire ou de cette redevance soient expressément stipulés dans la convention attachée au permis de recherche visée aux articles 18 et 26 de la présente loi.

CHAPITRE VI : Dispositions propres aux permis d'exploitation relevant du régime des carrières

Article 107 :

L'exploitation et le ramassage des substances minérales et des matériaux de construction classés en régime des carrières donnent lieu à la perception d'une taxe d'extraction dont le taux est fixé à 8% de la valeur carreau carrière du mètre cube de matériaux extraits.

Elle est déterminée trimestriellement en valeur pour chaque exploitation, sur la base d'une déclaration des volumes extraits le trimestre précédent fournie par chaque redevable,

Elle est liquidée par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.

La taxe d'extraction prévue au l'alinéa 1 ci-dessus doit être acquittée dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d'émission du bulletin de liquidation.

Le montant de cette taxe est versé dans les caisses intermédiaires de recettes des services du Ministère des Finances.

CHAPITRE VII : Dispositions communes aux différents régimes

Article 108 :

En cas de retard dans le paiement des redevances et taxes prévues aux articles 104 et 107 ci-dessus, leur montant sera majoré d'un intérêt calculé par application du taux d'escompte de la Banque Centrale, augmenté de deux points.

Sans préjudice d'éventuelles sanctions administratives prévues par la législation minière, en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans des conditions fixées par décret.

Article 109 :

Au sens du présent Code, société affiliée signifie toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement par toute entreprise visée à l'article 95, ou une société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société ou entité qui contrôle elle-même toute entreprise visée à l'article 91, étant entendu qu'un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société, ou toute autre entité, d'au moins cinquante pour cent (50%) des parts sociales ou actions donnant lieu à la majorité de droit de vote dans une autre société.

- Sont immeubles au sens du présent Code, outre les bâtiments, les machines, équipements et matériels utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits bruts.
- Sont meubles au sens du présent Code, outre les actions et intérêts dans une société ou entreprise, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

TITRE X- OBLIGATIONS ET DROITS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES

Article 110 :

Les opérations minières doivent être conduites de manière à assurer la conservation des ressources nationales et à protéger l'environnement.

Dans ce but, les entreprises doivent mener leurs travaux à l'aide des techniques confirmées de l'industrie minière et prendre les mesures nécessaires à la prévention de la pollution de l'environnement et à la préservation du patrimoine forestier et hydraulique. Ces mesures doivent être énoncées en détail dans les conventions attachées aux titres miniers. Elles concernent non seulement la période de recherche ou d'exploitation, mais aussi les mesures de surveillance des sites après exploitation si les opérations minières et les activités industrielles associées ont mis en oeuvre des produits, ou généré des sous produits, dont la toxicité rémanente nécessite de telles mesures de protection et de surveillance du site.

Article 111 :

Le titulaire d'un droit minier est tenu d'indemniser l'Etat, ou tout autre personne, pour les dommages et préjudices résultant des opérations minières et causés par lui-même ou les entreprises travaillant pour son compte.

Article 112 :

Les titulaires de conventions passées en application de la présente loi sont tenus d'observer strictement les programmes d'investissement et d'activité agréés, toute modification substantielle de ces programmes devant être préalablement autorisée par le Ministre chargé des mines et consignée par un avenant dans la convention en vigueur.

Article 113 :

Les titulaires de conventions attachées à un titre minier ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent accorder la préférence aux entreprises gabonaises pour tous contrats de construction, d'approvisionnement ou de prestations de services, à conditions équivalentes en terme de quantité, qualité, prix, délais de livraison et de paiement.

Article 114 :

Les titulaires de conventions attachées à un titre minier ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent employer par priorité, à qualification égale de diplômes et d'expérience, du personnel gabonais pour la réalisation des opérations minières sur le territoire de la République Gabonaise.

Tout titulaire est tenu d'établir, chaque année, un programme de formation de son personnel suivant les stipulations de la convention .

TITRE XI - EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION

Article 115 :

Sous l'autorité du Ministre chargé des mines, le Directeur Général des Mines et de la Géologie et les agents dûment habilités veillent à l'application de la présente loi et des décrets et règlements pris pour son application et exercent la surveillance administrative et technique des activités qu'elle vise.

Ils procèdent, notamment, au recueil, à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation sur le sous-sol de la République Gabonaise et sur les substances minérales utiles.

Ils ont, à tout instant, accès à tous travaux d'investigation, de recherche ou d'exploitation effectués en vertu des dispositions des chapitres 1 à 6 de la présente loi, pour s'informer des conditions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la conservation des gisements dans lesquels sont exécutés les travaux.

Article 116 :

Les informations sur le sous-sol et les substances minérales utiles qu'il contient, recueillies par le Directeur Général des Mines et de la Géologie, en vertu des dispositions des articles 11 et 15 de la présente loi ou communiquées par les permissionnaires et concessionnaires en vertu des articles 23, 31 et 38 peuvent être classées confidentielles, afin de ne pas être communiquées à des tiers, d'office ou sur la demande dûment justifiée par les intéressés.

Le délai pendant lequel les informations sont classées confidentielles est au maximum de dix (10) ans, nonobstant les dispositions du dernier alinéa des articles 23 et 31.

Tout agent de la Direction Générale des Mines et de la Géologie qui a à connaître de la documentation sur le sous-sol ou qui a à connaître directement ou indirectement de l'activité des permissionnaires et concessionnaires et autres exploitants est soumis aux obligations du secret professionnel.

Article 117 :

Il est interdit à tout agent de la Direction Générale des Mines et de la Géologie de prendre directement ou indirectement un intérêt dans toute entreprise de recherche ou d'exploitation de substances minérales utiles sur toute l'étendue du territoire de la République Gabonaise.

Article 118 :

Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son application sont constatées par les agents de la Direction Générale des Mines et de la Géologie dûment habilités à cet effet et assermentés, par les officiers de police judiciaire et par tous autres agents spécialement commissionnés à cet effet.

Article 119 :

Toutes les infractions aux dispositions de la présente loi et règlements applicables relèvent des cours et tribunaux de la République Gabonaise.

Toutefois, les différends qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'application d'une convention peuvent, le cas échéant, être soumis à une procédure d'arbitrage dont les modalités sont prévues dans la convention.

TITRE XII- DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DANS LES MINES ET CARRIERES

Article 120 :

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation de substances minérales utiles en vertu des dispositions des articles du Titre II du présent Code est tenu de les exécuter selon les règles en usage dans la profession de façon à garantir la sécurité des personnes employées et des tiers.

Les règles de sécurité et d'hygiène minimale qui sont à appliquer dans les travaux de recherche et d'exploitation, notamment dans les exploitations en carrière, et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des explosifs seront fixées par des décrets pris sur le rapport du Ministre chargé des mines, en application de la présente loi.

Le Ministre chargé des mines invitera chaque permissionnaire ou concessionnaire, à élaborer un règlement de sécurité et d'hygiène spécifique aux travaux entrepris dans le cadre de ses permis et concessions, tenant compte de la nature de ces travaux et des substances minérales utiles recherchées et exploitées. Ce règlement de sécurité et d'hygiène spécifique sera soumis à l'approbation du Ministre chargé des mines et le permissionnaire ou concessionnaire sera ensuite tenu de se conformer aux dispositions du règlement approuvé.

Article 121 :

Tout accident survenu dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances et toute cause de danger identifié, doivent être portés par le permissionnaire ou concessionnaire à la connaissance du Directeur Général des Mines et de la Géologie et du Gouverneur dans les plus brefs délais possibles.

Les permissionnaires ou concessionnaires doivent se soumettre aux mesures qui pourront être ordonnées par le Ministre chargé des mines en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l'hygiène, à la sécurité de leurs employés, à la conservation de leur gisement et des gisements voisins, des nappes d'eau souterraines, des édifices et des voies publiques.

En cas d'urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer aux injonctions, les mesures nécessaires seront prises et exécutées d'office par le Directeur Général des Mines et de la Géologie ou les personnes qu'il aura habilitées à cet effet, aux frais des intéressés.

En cas de péril imminent, les ingénieurs de la Direction générale des Mines et de la Géologie prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales.

TITRE XIII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET PENALITES

Article 122 :

Les infractions relatives aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès verbaux établis par les agents assermentés de l'administration des mines, de l'administration fiscale et par les agents spécialement désignés des collectivités locales intéressées, ou par des officiers de police judiciaire conformément aux dispositions du Code d'Instruction Criminelle.

Tout procès verbal constatant une infraction, autre qu'à caractère fiscal, est adressé en original au Procureur de la République.

Article 123 :

Sera punie d'une amende de 10 000 francs à 1 000 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois, ou d'une de ces deux peines seulement:

- toute infraction aux dispositions de l'article 4 du présent Code;
- toute opposition ou obstruction à l'application des articles 64 et 118
- toute infraction aux règles de sécurité publique ou de sécurité des personnes occupées sur les chantiers de recherche ou d'exploitation des mines et carrières.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas deux ans pourra être prononcé.

Article 124 :

Sera punie d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou d'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux articles 56, 57 et 58 du présent Code.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra être prononcé.

Article 125 :

a) Sont punies d'une amende de 200 000 francs à 15 000 000 de francs CFA les personnes physiques ou morales qui se livrent de façon illicite à l'extraction ou à la commercialisation des substances de mine ou carrière.

b) Sont punies d'une amende de 200 000 francs à 2 000 000 de francs CFA:

1°- les personnes qui font sciemment une fausse déclaration relative à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploiter les mines et carrières, ainsi qu'aux tonnages extraits ou transportés;

2°- les personnes qui détruisent, déplacent ou modifient les signaux ou les bornes limitant les permis;

3°- les personnes qui falsifient les inscriptions portées sur les titres miniers.

c) Sont punies d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs CFA:

TITRE XIV -DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 126 :

Les permis et concessions minières accordées en vertu de la Loi 15/62 et des textes subséquents, les autorisations d'exploiter les carrières accordées en vertu du décret 0869 du 14 Novembre 1968 et des textes subséquents, relative à l'exploitation des carrières, en vigueur à la date d'entrée en application de la présente loi, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés.

Toutefois, lorsque ces autorisations, permis et concessions viendront à être renouvelés ou lorsque des permis d'exploitation ou concessions minières seront délivrés suite à un permis de recherche existant, les dispositions de la présente loi s'appliqueront aux autorisations, permis et concessions minières renouvelés ou attribués.

Les titulaires de conventions liées à un titre minier signées antérieurement à la date d'application du présent Code restent soumis aux stipulations contenues dans ces conventions pendant toute la durée de leur validité.

Les titulaires d'un droit minier de recherche ou d'exploitation en cours de validité ou d'une convention visée à l'alinéa ci-dessus, peuvent, néanmoins, à leur demande, être admis au bénéfice du présent Code, dans les douze mois suivant la date de son entrée en vigueur.

Article 127 :

Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Code.

Article 128 :

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code .

Article 129 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat./